

사탐 정치와법 · 민주정치와 헌법 · 개념요약

사탐 · 정치와법 · 민주정치와 헌법 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 정치의 의미와 국가론 — '누가 통치하는가'의 변증

정치의 협의·광의

▶**협의(국가현상설)**: 국가 특유의 현상으로, 정치권력의 획득·유지·행사에 관한 활동. 국가 성립을 전제 → 원시 사회·시민사회의 갈등조정은 정치가 아님.

▶**광의(집단현상설)**: 모든 사회집단에서 발생하는 대립·갈등의 조정·통합 활동. 가족·학교·회사의 의사결정도 정치.

함정: '정당 활동'은 협의·광의 모두 정치이지만, '학급 회의'는 광의에서만 정치다.

구분	협의	광의
주체	국가·정치인·정당	모든 사회집단 구성원
대통령 선거	○	○
아파트 입주자회의	×	○

2. 민주정치의 발전 — 세 국면의 비교 통찰

왜 근대는 '제한된 민주주의'인가: 근대 민주정치는 **재산·성별에 따른 제한선거**를 특징으로 했다. 사회계약설로 국민주권을 이론화했으나 실제 참정권은 유산계급 남성에게 국한 → 형식적 국민주권. 20세기 **보통선거(참정권 확대운동·차티스트운동)**로 대중민주주의가 완성되었다.

구분	아테네	근대	현대
주권자 범위	성인 남성 시민(노예·여성·외국인 제외)	일정 재산 성인 남성	모든 성인
참여 방식	직접민주(민회·추첨제)	간접(대의제)	대의제+직접제 보완
이념	공동체주의	자유주의(개인·재산권)	자유+평등(복지)

3. 사회계약설 — 세 사상가의 정밀 대비

	홉스	로크	루소
자연상태	만인의 투쟁	비교적 평화·불안정	자유·평등의 목가
인간관	성악	백지·이성	성선
양도	전부 양도(전면적)	일부 위임(신탁)	양도 불가(일반의지)
주권	군주주권	국민주권	국민주권(직접)
저항권	불인정	인정	-(일반의지에 준거)
이상정체	절대군주	제한군주·대의제	직접민주

비자명 포인트: ①흠스도 '주권을 국민이 합의로 만들었다'는 점에서 국민주권 요소가 있으나, 양도 후엔 저항 불가 → 결과적 군주주권. ②루소의 일반의지는 '전체의지(개별 이익의 총합)'와 구별된다. ③로크만 입법권 우위·이권분립을 주장(행정·연합권은 군주). 삼권분립은 **몽테스키외**.

4. 법치주의 — 형식적 vs 실질적

형식적 법치	실질적 법치
'법에 의한 지배'(rule by law)	'법의 지배'(rule of law)
절차·형식만 충족하면 정당	법의 목적·내용이 정의·인권에 부합해야
합법적 독재 정당화 가능	위헌법률심사로 악법 통제

함정: '적법한 절차로 제정된 법이면 무조건 정당' → 형식적 법치. '내용이 기본권을 침해하면 그 법은 무효' → 실질적 법치. 현대 민주국가는 실질적 법치를 지향한다.

5. 헌법의 기본원리 — 우리 헌법 5대 원리

원리	핵심	제도적 구현
국민주권	주권은 국민에게	선거·국민투표·복수정당제
자유민주주의	자유주의+민주주의+법치	권력분립·복수정당제·기본권 보장·위헌정당해산제
복지국가	실질적 평등·인간다운 생활	사회권·사회보장제도·경제 규제
국제평화주의	침략전쟁 부인	국제법 존중·조약 준수
문화국가	문화 자율·진흥	평생교육·전통문화 계승
평화통일	자유민주 기본질서에 입각	대통령의 통일 노력 의무

고난도 함정: '복수정당제'는 국민주권·자유민주주의의 **양쪽**의 구현 수단으로 볼 수 있다. '위헌정당해산제도'는 자유민주주의를 '방어적 민주주의' 관점에서 실현 — 즉 민주주의의 이름으로 반민주 세력을 배제하는 역설적 장치.

6. 방어적 민주주의

민주주의의 적(반민주적 세력)에게는 민주주의를 무기로 대항 → 자유민주적 기본질서 자체를 파괴하려는 정당은 헌법재판소 결정으로 해산. 다수결로도 침해할 수 없는 **가치 상대주의의 한계**를 인정한 것.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoulai.com